

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 386/2541 นาย จันทร ฝา ทอง
เจ้าพนักงาน ที่ดิน จังหวัด แพร่ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336

ป.ที่ดิน มาตรา 61

โจทก์ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
แก้ไขโฉนดที่ดินของโจทก์ ที่ได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ได้โดยไม่มีกำหนดอายุความ

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองเพิกถอนรูปแผนที่ทางสาธารณประโยชน์
ซึ่งอยู่ติดทางทิศเหนือของโฉนดเลขที่ 643 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ออกจากทะเบียนที่ดินและแก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 643 ทางด้านทิศเหนือ
ขยายออกไปตลอดแนวไปติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 674 โดยเพิ่มเนื้อที่ทาง
สาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนแล้วประมาณ 28 ตาราง
วา รวมเข้าเป็นเนื้อที่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 643 โดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการ
ตามคำพิพากษา

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและการที่โจทก์นำคดีนี้มาฟ้อง
จำเลยทั้งสองต่อศาลทั้งที่ล่วงเลยมาถึง 19 ปีแล้วคดีโจทก์จึงขาดอายุความ เพราะ

ฟ้องคดีเกินกว่า 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 (ใหม่ 193/30)ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 2 แก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดเลขที่ 643 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ทางด้านทิศเหนือที่ระบุว่าจดทางสาธารณประโยชน์ เป็นจดโฉนดเลขที่ 674 และเพิ่มจำนวนเนื้อที่ 28 ตารางวา เข้าเป็นเนื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 643

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 อีกข้อหนึ่งว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ขอให้แก้ไขโฉนดที่ดินที่ได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเพิกถอน โจทก์ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแก้ไขโฉนดที่ดินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ โดยไม่มีกำหนดอายุความคดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-อุดม มั่งมีดี-ดุษิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ